

【徐涛】2027 考研政治强化班-课程复盘笔记

思想道德与法治

尊重宪法权威、尊法学法守法

【复盘笔记说明】

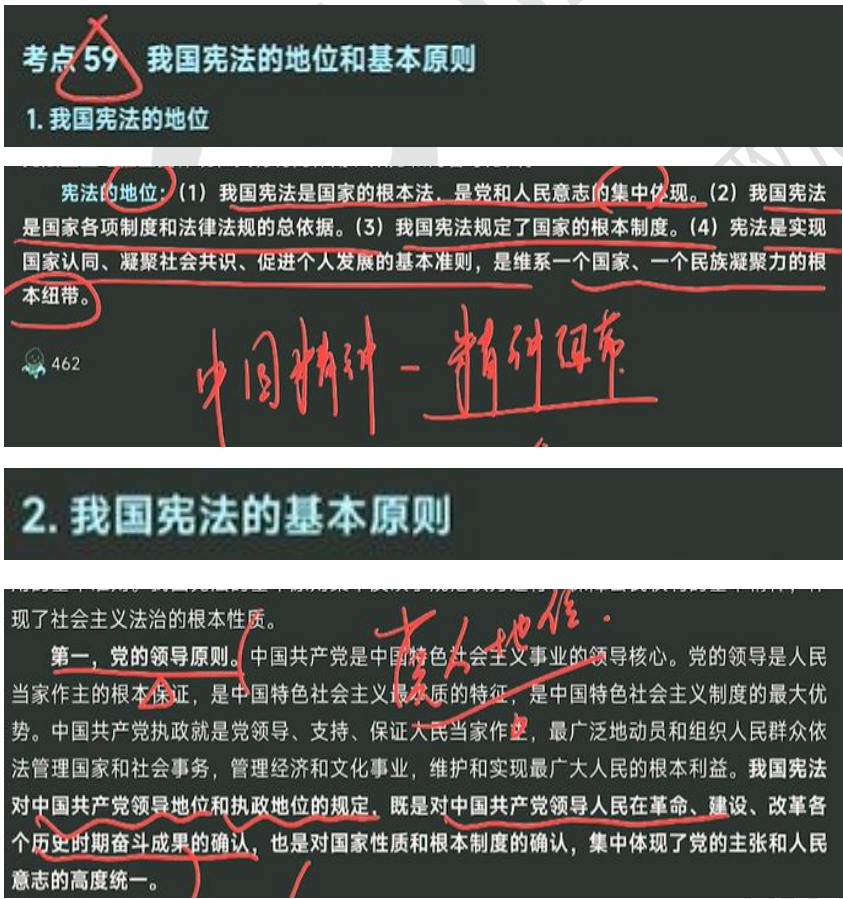
课堂中，徐涛老师会将考点定义为两类：

【重点】（徐涛老师会详细讲解，同学们课后务必反复琢磨）

【非重点】（徐涛老师会在讲解过程中直接略过，本笔记也不会列出）

注：自 2026 考研起，分析题的命题范围大大增加，这需要我们更加注重学习的全面性。

《核心考案》P461-P474，考点 58-考点 65

考点与时间节点	课件内容	重难点提要
考点 59 我国宪法的地位和基本原则 00:48~09:36		1. 宪法的地位，共 4 点。 注意第 4 点的“根本纽带”与“中国精神是凝聚中国人民的精神纽带”做好区分。
		2. 宪法的原则，共五点。 （1）考法： 每段第一句话往往作为选项出现，其余段落内容往往作为题干材料表述出现，让你对应是哪一条原则。 （2）掌握要求： 熟悉段落内容，每段段落内容能与第一句话对应上。

第二，人民当家作主原则。人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。我国宪法体现了人民当家作主原则，强调国家的一切权力属于人民。这一原则在宪法中的表现是多方面的：宪法通过确认我国人民民主专政的国体，保障了广大人民群众在国家中的主人翁地位；通过确认以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，为人民当家作主奠定了经济基础；通过确认人民代表大会制度的政体，为人民当家作主提供了组织保障；通过确认广大人民群众依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务的权利，把人民当家作主贯彻于国家和社会生活各个领域。

第三，尊重和保障人权原则。我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权。我国宪法规定公民享有人身权、财产权、社会保障权、受教育权等权利和言论、出版、集会、结社、游行、示威等自由。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定获得赔偿的权利。

第四，社会主义法治原则。我国宪法明确规定：“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。”社会主义法治原则要求坚持宪法法律至上、法律面前人人平等，推进国家各项工作法治化，维护社会公平正义，维护社会主义法制的统一和尊严。国家立法权、行政权、监察权、审判权和检察权都必须在法治轨道上有序运行。任何组织和个人都要在宪法和法律范围内活动，一切违法行为都应受到法律的追究。

第五，民主集中制原则。民主集中制是我国国家组织形式和活动方式的基本原则，是我国国家制度的突出特点和优势，也是集中全党全国人民集体智慧，实现科学决策、民主决策的基本原则和主要途径。我国宪法规定：“中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。”国家权力统一由全国人民代表大会和地方各级人民代表大会行使，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。广大人民的共同意志通过民主形式集中起来，并通过法定程序上升为国家意志。国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。中央和地方国家机构职权的划分及其活动，遵循在中央统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

3. 加强宪法实施与监督

(1) 加强宪法实施。

全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。任何组织或者个人都不得有超越宪法法律的特权。一切违反宪法法律的行为，都必须予以追究。加强宪法实施，党首先要坚持依宪执政，国家权力机关要加强和改进立法工作，国家行政机关、监察机关和司法机关要严格执行法律，维护宪法法律尊严。

3. 加强宪法实施，共三点。掌握第一句话，明确主体即可。

- (1) 坚持依宪执政
- (2) 坚持依法立法
- (3) 坚持严格执法

第一，坚持依宪执政。宪法是我们党长期执政的根本法律依据，党首先要带头尊崇和执行宪法。要坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，把依法治国、依法执政、依法行政统一起来，把党总揽全局、协调各方同人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关依法依章程履行职能、开展工作统一起来，把党领导人民制定和实施宪法法律同党坚持在宪法法律范围内活动统一起来。

第二，坚持依法立法。国家权力机关要加强和改进立法工作，继续完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，以良法促进发展、保障善治、维护人民民主权利，保证宪法确立的制度、原则和规则得到全面实施。要及时把党的路线方针政策通过法定程序转化为国家法律，加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，通过完备的法律体系推动宪法实施。要保证重大改革于法有据，任何立法均不得同宪法相抵触，维护社会主义法制的统一。

第三，坚持严格执法。国家行政机关要坚持依宪施政、依法行政，严格规范政府行为，深化行政执法体制改革，推进执法规范化建设，严格规范公正文明执法，加大决策合法性审查力度，进一步提高科学决策、民主决策、依法决策水平。监察机关要在党的领导下，以宪法为根本准则，履行好对行使公权力的公职人员监察全覆盖的法定职责。司法机关要深化司法体制综合配套改革，落实司法责任制，加快构建权责一致的司法权运行新机制，坚持和完善中国特色社会主义司法制度，保证依法独立公正行使审判权、检察权，确保司法权公正高效权威，不断提高司法公信力。

(2) 完善宪法监督。

宪法的力量不仅因其地位崇高，更源于其有效的监督。宪法实施以来，我国不断探索并逐步建立了具有中国特色的宪法监督制度。在新的历史条件下，推进全面依法治国、加强宪法实施，对宪法监督提出了新的更高要求。

第一，健全人大工作机制。全国人大及其常委会履行宪法赋予的宪法监督职责，要加强对宪法法律实施情况的监督检查，坚决纠正违宪违法行为。要依法行使监督权，加强对“一府一委两院”的行为是否符合宪法的监督。要健全监督机制和程序，进一步明确全国人大及其常委会进行宪法监督的对象、范围、方式等，将原则性要求具体化、程序化，使宪法监督更规范、更有效。

第二，健全宪法解释机制。全国人大常委会根据宪法规定行使宪法解释权，依照宪法精神对宪法规定的内容、含义和界限作出解释。要完善宪法解释程序机制，明确宪法解释提请的条件、宪法解释请求的提起和受理以及宪法解释案的审议、通过和公布等具体规定，保证宪法解释

贯彻落实，积极回应涉及宪法有关问题的关切，努力实现宪法的稳定性和适应性的统一。

第三，健全备案审查机制。将所有的法规、规章、司法解释和各类规范性文件依法依规纳入备案审查范围，是宪法监督的重要内容和环节。要建立健全党委、人大、政府、军队间备案审查衔接联动机制，加强备案审查制度和能力建设，实行有件必备、有备必审、有错必纠。要提高备案审查机制的执行力和约束力，增强备案审查的实际效能。

第四，健全合宪性审查机制。我国的合宪性审查，就是由有关权力机关依据宪法和相关法规的规定，对于可能存在违反宪法规定的法律法规、规范性文件以及国家机关履行宪法职责的行为进行审查，并对违反宪法的问题予以纠正。推进合宪性审查工作，要求有关方面拟出台的法规规章、重要政策和重大举措，凡涉及宪法有关规定如何解释、如何适用的，都应当事先经过全国人大常委会合宪性审查，确保同宪法规定、宪法精神相符合。

4. 完善宪法监督，共四点。

- (1) 健全人大工作机制
 - (2) 健全宪法解释机制
 - (3) 健全备案审查机制
 - (4) 健全合宪性审查机制
- 掌握每段大标题即可

考点 60 培养社会主义法治思维

09:37~22:00

考点 60 培养社会主义法治思维 (多选题 [15])

1. 法治思维及其内涵

法治思维的含义：第一，法治思维以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公正、平等、民主、人权等法治理念，是一种正当性思维；第二，法治思维以法律原则和法律规则为依据指导人们的社会行为，是一种规范思维；第三，法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷，是一种逻辑思维；第四，法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。因此，法治思维是一种融法律的价值属性和工具理性于一体的特殊的高级法律意识。

1. 法治思维是一种科学思维。

2. 法治思维主要包括：法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、程序正当。

(1) 法律至上具体表现为：

① 法律普遍适用

即任何团体、组织、个人都必须遵守法律。侧重“都要遵守”。

② 法律优先适用

2. 法治思维的基本内容

法治思维的内涵丰富、外延宽广，主要表现为价值取向和规则意识两个方面。价值取向是指如何看待和对待法律，规则意识是指如何用法律看待和对待自身。一般来讲，法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、程序正当等内容。

第一，法律至上。法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。现代国家有很多规范，如宗教规范、道德规范、团体规范和行业规范等，

法律至上要求这些规范都不得超越法律规范，都不得与法律规范相抵触。法律至上尤其指宪法至上。法律至上具体表现为法律的普遍适用、优先适用和不可违反。法律的普遍适用，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务。法律的优先适用，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。法律的不可违反，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要受到法律制裁。

第二，权力制约。权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束，也就是要把权力关进制度的笼子里。在我国，国家权力是人民的，即一切权力为民所有；国家权力是为人民服务的，即一切权力为民所用。因此，只有依法对权力的配置和运行进行有效制约和监督，才能防止权力私用、权力滥用和权力腐败。权力制约包括权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究四项要求。权力由法定，即法无授权不可为，是指国家机关的职权必须来自法律明确的授予。国家机关必须严格依照法律规定的权限行使职权，不得行使法律未授予的权力。有权必有责，是指国家机关在获得权力的同时必须承担相应的职责和责任。用权受监督，是指国家权力的运行和行使必须接受各种形式的监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行。违法受追究，是指国家工作人员违法行使权力必须受到法律的追究和制裁。

第三，公平正义。公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、平等分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。

权利公平，包括三重含义：一是权利主体平等。国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视”；二是享有权利特别是基本权利平等；三是权利保护和权利救济平等。

机会公平：指生活在同一社会中的成员拥有相同的发展机会和发展前景，反对任何形式的歧视。机会公平包括国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点；社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域；不仅要关注当代人的机会平等，还要考虑后代人的机会平等。

规则公平：指对所有适用同一规则的标准，不得因人而异。规则公平包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等和法律保护面前人人平等，任何人不得享有法律之外的特权，任何人也不会被法律排除在保护之外。

救济公平：指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供平等有效的救济。救济公平包括司法救济公平，即司法要公正对待每一个当事人，致力于实现司法公正；行政救济公平，即政府对需要救济的社会成员提供的救济服务要一律平等，不得区别对待；社会救济公平，即社会对需要救济的社会成员提供的社会救济服务要一律平等，不得厚此薄彼。必须指出的是，实现公平正义是漫长的过程，需要发展经济等创造实现的条件。养成公平正义思维，要求增强实现公平正义的责任感，为促进全社会的公平正义而奋斗。

第四，权利保障。权利保障主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障。

宪法保障是权利保障的前提和基础。宪法表明尊重和保障人权的鲜明态度，确立保障权利的有效机制，明确列出宪法保障的公民基本权利，能够推动整个国家和法律体系加强权利保障。**立法保障是权利保障的重要条件，**宪法有关基本权利的规定一般较为原则，各项具体权利的保障由立法机关通过立法作出明确规定。**行政保障是权利保障的关键环节，**行政机关在行使行政管理权的过程中必然要涉及处置社会成员的利益问题，很容易发生损害或侵犯公民权利的现象。行政机关是否能够有效地保护公民权利，直接反映出一个国家的权利保障状况。**司法保障是公民权利保障的最后防线，**既是解决个人之间权利纠纷的有效渠道，也是纠正和遏制行政机关侵犯公民权利的有力机制。

当法律规范和其他规范冲突时，要以法律规范为先。侧重和其他规范的对比。

③法律不可违反

任何人不论权力大小违法必究。侧重违法就要受罚。

(2) 权力制约：

注意权力和权利的区别：

①权力(power)指强制力。对于掌权者的power而言，法律只要没有授权，就没有权力。

②权利(right)指公民的权利、权益。

对于公民的right而言，法律只要不禁止，就都有权利。

(3) 公平正义包括：

权利公平

机会公平

规则公平

救济公平

(4) 权利保障

(主要考查“戴帽子”)

①宪法保障是权利保障的前提和基础；

②立法保障是权利保障的重要条件；

③行政保障是权利保障的关键环节；

④司法保障是权利保障的最后防线。

(5) 程序正当包括：

合法性

	第五,程序正当。只有按照程序做事情,才能防止主观任性、无序混乱。程序的正当,表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。合法性是指程序运行合乎法律的规定,有关机关或个人不得违反或变相违反;中立性是指程序设计和运行应平等地对待双方当事人,不得偏向任何一方;参与性是指案件或纠纷的利害关系人都有机会进入办案程序,充分表达自己的利益诉求和意见主张,为解决纠纷发挥作用;公开性是指程序运行的过程和结果应当向当事人和社会公开,以接受各方监督,防止办案不公和暗箱操作,让正义以人们看得见的方式实现;时限性是指程序的运行必须有合理的期限,符合时间成本和效率原则的要求,不得无故拖延。	中立性 参与性 公开性 时限性
考点 61 依法行使权利与履行义务 22:01~31:19	考点 61 依法行使权利与履行义务 (多选题 [16]) 1. 法律权利 法律权利的含义:法律权利是指由一定的社会物质生活条件所制约的行为自由,是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保障的法律手段。权利的产生、发展和实现,都必须以一定的社会经济条件为基础,即“权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”。强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用,这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别。 法律权利具有以下四个方面的特征:其一,法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。不能脱离一个国家或地区的经济社会发展阶段和水平而空谈权利及其实现。 其二,法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同样一种权利,在不同的社会制度下和不同的国家法律中表现形式有所不同。我们不能离开社会制度和国家法律理解法律权利。其三,法律权利不仅由法律规定或认可,而且受法律维护或保障,具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现,这是法律权利区别于其他权利的根本所在。其四,法律权利必须依法行使,不能不择手段地行使法律权利。国家机关行使权力不得任性,公民个人行使法律权利也不得任性。 2. 法律义务 法律义务的含义:法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任,是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。法律义务与法律权利相对应。只有承担法律义务的人履行法律义务,享有法律权利的人才能实现自己的合法权益。 法律义务的履行表现为两种形式:一种是作为,是指义务人实施积极的行为;另一种是不作为,是指义务人不得实施某种行为。法律义务具有法定的强制性,违反法律义务必须承担法律责任。 法律义务具有以下四个特点:其一,法律义务是历史的。其内容和履行方式是随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整和变化的。其二,法律义务源于现实需要。一个国家或地区的制度性质、历史传统、文化背景、宗教信仰和安全形势等因素,会对法律义务的设置产生重要影响。其三,法律义务必须依法设定。法律义务必须由具有法定职权的国家机关依照法律程序设定,其他国家机关不得对公民违法设定法律义务。坚持义务法定,是建设法治国家和保障人权的重要方面。其四,法律义务可能发生变化。公民和社会组织承担的法律义务,在履行的过程中可能会基于法定情形而变更、消灭,或产生新的法律义务。	1. 法律权利: 法律权利是指由一定的社会物质生活条件所制约的行为自由,是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保障的法律手段。 2. 法律权利具有四个方面的特征 ①法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。 ②法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。 ③法律权利不仅由法律规定或认可,而且受法律维护或保障,具有不可侵犯性。 ④法律权利必须依法行使,不能不择手段地行使法律权利。 3. 法律义务: 法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任,是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。 4. 法律义务履行的方式表现为:“作为”和“不作为”两种形式。 5. 有些法律权利和法律义务具有复合性的关系,即一个行为可以同时是权利行为和义务行为。

	3. 法律权利与法律义务的关系 法律权利与法律义务就像一枚硬币的两面，不可分割，相互依存。在社会生活中，每个人既是享受法律权利的主体，又是承担法律义务的主体。在法治国家，不存在只享受权利的主体，也不存在只承担义务的主体。法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据。离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设。有些法律权利和法律义务具有复合性的关系，即一个行为可以同时是权利行为和义务行为，如劳动的权利和义务、接受义务教育的权利和义务等。	
考点 62 我国社会主义法律的运行 31:20~33:55	考点 62 我国宪法法律规定的权利 (多选题^[17]) 我国宪法法律规定了公民享有的一系列权利，主要包括政治权利、人身权利、财产权利、社会经济权利、宗教信仰自由及文化教育权利等。 (1) 政治权利。政治权利是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。它的行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动。公民的政治权利构成了实现人民主权原则及各种具体民主制度不可或缺的前提条件，反过来又体现了人民主权原则及各种具体民主制度的必然要求。政治权利主要包括：一是选举权，即选举权与被选举权，是指人们依法享有的参加创设或组织国家权力机关、代表机关的权利。二是表达权，即公民依法享有的表达自己对国家公共生活的看法、观点、意见的权利。表达权对于一个国家的政治、经济、文化、科技、道德的发展具有基础性作用。三是民主管理权，即公民根据宪法法律规定，管理国家事务、经济和文化事业以及社会事务的权利。四是监督权，即公民依据宪法法律规定监督国家机关及其工作人员活动的权利。	1. 本考点内容很多、篇幅很大，但是考法很单一。考法主要是把小类和对应的大类匹配起来。 (1) 政治权利包括： 选举权（和被选举权） 表达权 民主管理权 监督权

(2) **人身权利**。人身权利是指公民的人身不受非法侵犯的权利，是公民参加国家政治、经济与社会生活的基础，是公民权利的重要内容。**人身权利主要包括**：一是**生命健康权**，即维持生命存在的权利。生命权是人最基本、最原始的权利，具有神圣性与不可转让性，不可非法剥夺，享有生命权是人享有其他各项权利的前提。健康权是在公民享有生命权的前提下，确保自身肉体健全和精神健全、不受任何伤害的权利。二是**人身自由权**，即公民的人身自由不受非法搜查、拘禁、逮捕等行为侵犯的权利。人身自由是人们一切行动和生活的前提条件，包括人的身体不受拘束，人的行动自由、人身自由不受非法限制和剥夺等。三是**人格尊严权**，即与人身有密切联系的名誉、姓名、肖像等不容侵犯的权利。人格尊严是人之为人所应当享有的地位、待遇或尊重的总和，集中表现为人的自尊心和自爱心。人格尊严权的基本内容有姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等。四是**住宅安全权**，也称住宅不受侵犯权，即公民居住、生活、休息的场所不受非法侵入或搜查的权利。这里的“住宅”既包括固定居住的住宅，也包括临时性的住所。五是**通信自由权**，即公民通过书信、电报、传真、电话及其他通信手段，根据自己的意愿进行通信，不受他人干涉的权利。

(3) **财产权利**。财产权利是指公民、法人或其他组织通过劳动或其他合法方式取得财产和占有、使用、收益、处分财产的权利。对个人而言，财产权是公民权利的重要内容，是公民在社会生活中获得自由与实现经济利益的必要途径。**财产权主要包括**：一是**私有财产权**。我国宪法规定：“公民的合法的私有财产不受侵犯。”公民一切具有财产价值的权利，不管是生活资料还是生产资料，不管是物权、债权还是知识产权，都应当受到保护。公民在其财产权受到侵犯时，有权要求侵权行为人停止侵害、返还财产、排除妨害、恢复原状、赔偿损失，或依法向人民法院提起诉讼。二是**继承权**，是指继承人依法取得被继承人遗产的资格。在我国，继承人有的是法律明确规定的，有的是被继承人通过订立合法有效的遗嘱指定的。

(4) **社会经济权利**。社会经济权利是指公民要求国家根据社会经济的发展状况，积极采取措施干预社会经济生活，加强社会建设，提供社会服务，以促进公民的自由和幸福，保障公民过上健康而有尊严的生活的权利。**社会经济权利主要包括**：一是**劳动权**，是指一切有劳动能力的公民有获得劳动的机会和适当的劳动条件和报酬的权利。劳动权是公民赖以生存的基础，是行使其他权利的物质保障，包括平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生的权利、提请劳动争议处理的权利等。二是**休息权**，是指劳动者在付出一定的劳动以后所享有的休息和休养的权利，是劳动权存在和发展的基础。休息权和劳动权是密切联系的，休息权是提高劳动效率、保障劳动者的生活和身体健康所必需的。三是**社会保障权**，是指公民享有的要求国家提供维持有尊严的生活条件的权利，如我国宪法规定的退四是**物质帮助权**，是指公民在法定条件下有从国家和社会获得物质帮助的权利，如国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业等。

(5) **宗教信仰自由**。宗教信仰自由是指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。具体内容包信仰宗教的自由、从事宗教活动的自由、举行或参加宗教仪式的自由等。公民有信与不信、何时信、信哪个宗教或教派等的自由。同时，公民行使宗教信仰自由的权利也必须受宪法法律约束。我国宪法规定：“国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。”

(6) **文化教育权利**。文化教育权利是公民按照宪法的规定在文化和教育领域享有的权利，主要包括教育方面的权利和文化活动方面的权利。教育方面的权利主要表现为受教育权。受教育权是公民在教育领域享有的基本权利，是公民接受文化、科学等方面训练的权利。文化活动方面的权利主要表现为公民的文化权利，主要包括科学研究的自由、文学艺术创作的自由和进行其他文化活动的自由三方面内容。文化权利有个人的文化权利和集体的文化权利之分，前者如由任何科学、文学或艺术作品所产生的精神和物质上的利益受到保护的权力；后者如少数民族群众享有保留和发展其文化特性及其文化的各种形式的权利。

(2) 人身权利包括：
生命健康权
人身自由权
人格尊严权
住宅安全权
通信自由权

(3) 财产权利包括：
私有财产权
继承权

(4) 社会经济权利包括：
劳动权
休息权
社会保障权
物质帮助权

(5) 宗教信仰自由
在我国，公民有信仰宗教的自由，但是不得利用宗教进行危害社会的活动。

(6) 文化教育权利
公民具有接受教育方面、文化活动方面的权利。

--	--	--

考点 63 依法行使法律权利 33:56~36:09	考点 63 依法行使法律权利 (多选题^[18]) 依法行使法律权利要求公民行使权利时应严格依据法律进行,以法律的相关规定为界限,超出这个界限就可能侵犯到他人的权利或者损害到国家、社会的利益。 第一,权利行使目的正当性。公民在行使法律权利时,不仅要形式上符合相关法律的规定,也要符合立法意图和精神,不得违反宪法法律确定的基本原则,保障权利行使的正当性。此外,行使权利不得破坏公序良俗,妨碍法律的社会功能和法律价值的实现。 第二,权利行使的必要限度。任何权利的行使都不是绝对的,都有其相应的限度,必须依照法律规定的限度来行使权利。我国宪法规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”如果因行使自己 第三,权利行使方式的法定性。权利行使的方式分为口头方式、书面方式和行为方式,有时口头方式和书面方式可以兼用。权利行使的方式还可分为直接行使和间接行使,前者指权利主体直接行使权利,后者则指由其法定代理人或者委托代理人代为行使权利。 第四,权利行使的正当程序。由于一个人行使权利的过程可能就是另一个人履行义务的过程,所以程序正当原则同样适用于权利行使过程。通常情况下,行使权利的程序是法律规定的,公民应当严格依照法律规定的程序行使相关权利。	1. 权利行使目的的正当性。如利用言论自由的权利“造谣”是不合法的。 2. 权利行使的必要限度,不能因为行使自己权利而损害他人、国家的权利。 3. 权利行使的方式是法定的,也是多样化的。 4. 权利行使必须符合正当的程序。
考点 64 依法履行法律义务 36:10~38:00	考点 64 依法履行法律义务 第一,维护国家统一和民族团结的义务。维护国家统一是整个社会共同体存在和发展的基础,也是以宪法为核心的整个法律制度存在的基础。同时,国家统一也是公民实现法律权利与自由的前提。宪法和相关法律规定,禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为;一切破坏民族团结和制造民族分裂的行为都将受到法律的追究。 第二,遵守宪法和法律的义务。我国宪法规定了公民遵守宪法和法律的义务,还规定了若干具体义务,主要包括:一是保守国家秘密。国家秘密是指涉及国家的安全与利益,尚未公开或不准公开的政治、经济、军事、公安、司法等秘密事项以及应当保密的文件、资料等。违反我国保守国家秘密法的规定,故意或过失泄露国家秘密,不够刑事处罚的,可以酌情给予行政处分;构成犯罪的,按照刑法有关规定追究刑事责任。二是爱护公共财产。公共财产是指全民所有财产和劳动群众集体所有财产。社会主义的公共财产神圣不可侵犯,禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏国家和集体的财产。三是遵守劳动纪律。劳动者在从事社会生产和 第一,维护国家统一和民族团结的义务。维护国家统一是整个社会共同体存在和发展的基础,也是以宪法为核心的整个法律制度存在的基础。同时,国家统一也是公民实现法律权利与自由的前提。宪法和相关法律规定,禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为;一切破坏民族团结和制造民族分裂的行为都将受到法律的追究。 第二,遵守宪法和法律的义务。我国宪法规定了公民遵守宪法和法律的义务,还规定了若干具体义务,主要包括:一是保守国家秘密。国家秘密是指涉及国家的安全与利益,尚未公开或不准公开的政治、经济、军事、公安、司法等秘密事项以及应当保密的文件、资料等。违反我国保守国家秘密法的规定,故意或过失泄露国家秘密,不够刑事处罚的,可以酌情给予行政处分;构成犯罪的,按照刑法有关规定追究刑事责任。二是爱护公共财产。公共财产是指全民所有财产和劳动群众集体所有财产。社会主义的公共财产神圣不可侵犯,禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏国家和集体的财产。三是遵守劳动纪律。劳动者在从事社会生产和 第四,依法服兵役的义务。我国实行义务兵与志愿兵相结合、民兵与预备役相结合的兵役制度。我国公民都有义务依法服兵役。我国兵役法规定,每年12月31日以前年满18周岁的男性公民,应当被征集服现役。同时,我国兵役法对服兵役的主体作了限制性规定,即哪些人免服兵役、不得服兵役、缓征集、不征集。有服兵役义务的公民拒绝、逃避兵役登记的,应征公民拒绝、逃避征集的,预备役人员拒绝、逃避军事训练和执行军事勤务,经责令改正,逾期不改的,基层人民政府应当强制其履行服兵役的义务。 第五,依法纳税的义务。在现代社会中,税收是国家财政收入的主要来源,纳税是公民应该履行的一项基本义务。根据我国个人所得税法的规定,在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依法缴纳个人所得税。	1. 维护国家统一是整个社会共同体存在和发展的基础,也是以宪法为核心的整个法律制度存在的基础。

考点 65 不断提升法治素养

38:01~39:42

考点 65 不断提升法治素养

1. 尊重法律权威

法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。人民权益要靠法律保障，法律权威要靠人民维护。人民是国家的主人，是法治国家的建设者和捍卫者，尊重法律权威是其法定义务和必备素质。尊重法律权威，就要信仰法律，对法律常怀敬畏之心；就要遵守法律，用实际行动捍卫法律尊严，保障法律实施；就要服从法律，拥护法律的规定，接受法律的约束，履行法定的义

472

2. 学习法律知识

学习和掌握基本的法律知识，是提升法治素养的前提。法律知识通常包括法律法规方面的知识和法律原理、原则方面的知识，这两部分法律知识对于培养法治思维、提升法治素养都很重要。只有既了解法律法规在某个问题上的具体规定，又了解法律的原理、原则，才能更好地领会法律精神，提升法治素养。

3. 养成守法习惯

守法，就是任何组织或者个人都必须在宪法和法律范围内活动，任何公民、社会组织和国家机关都要以宪法和法律为行为准则，依照宪法和法律行使权利或权力、履行义务或职责。养成守法习惯，不仅要有基本的法律知识，更要有遵守规则的意识，坚持从具体事情做起。

4. 提高用法能力

学法是为了更好地用法，把对法治的尊崇、对法律的敬畏转化成思维方式和行为方式，做到在法治之下，而不是法治之外，更不是法治之上想问题、作决策、办事情。通过运用法律，提高解决问题的能力，使法律内化于心、外化于行。

1. 法律要有权威。既要有外在强制力，也要有内在说服力（要让人们真诚信仰）。